L’erreur en droit des contrats

Droit anglais des contrats | Mistake | Erreur commune, divergente et unilatérale

Une erreur lors de la conclusion peut affecter la force obligatoire d’un accord. Identifiez d’abord l’erreur, les parties qui y étaient sujettes et la façon dont le contrat répartit le risque. De nombreux accords conclus sur une hypothèse erronée restent valables.

1. Common mistake | Une même hypothèse erronée

Les parties paraissent s’accorder mais supposent toutes deux l’existence d’une même situation. Précisez cette hypothèse et vérifiez si elle était déjà fausse à la conclusion. Elle peut concerner l’existence d’un bien déterminé, un droit sur ce bien ou une qualité essentielle à l’exécution.

2. Examiner d’abord la répartition du risque

Interprétez le contrat avant d’examiner sa nullité. Si une partie a garanti la réalité des faits supposés ou promis de fournir un bien de remplacement, elle peut avoir assumé le risque. L’absence d’exécution peut alors constituer une inexécution contractuelle. Vérifiez à qui est imputable l’absence de la situation supposée.

3. Appliquer le critère strict de Great Peace

La Cour d’appel a exigé une hypothèse commune sur une situation existante, sans garantie de son existence ni faute pertinente de l’une des parties. L’absence de cette situation doit rendre l’exécution impossible et concerner l’objet du contrat ou des circonstances essentielles à son exécution. Le navire de soutien était plus éloigné que prévu mais pouvait encore accomplir le service convenu.

4. Erreur sur une qualité | Bell v Lever Brothers

La qualité manquante doit rendre l’objet essentiellement différent de celui que les parties croyaient avoir convenu. Dans *Bell*, l’employeur ignorait des fautes antérieures, mais les accords d’indemnisation de fin d’emploi sont restés valables. Une opération moins avantageuse que prévu ne suffit pas.

> Legal English | **Void** signifie dépourvu d’effet contractuel dès l’origine. **Voidable** désigne un accord qui produit ses effets jusqu’à sa remise en cause par la partie habilitée.

Existence du bien et droits existants

Couturier v Hastie (1856) | La cargaison déjà vendue

Une cargaison de maïs s'est détériorée en mer et le capitaine l'a vendue avant la conclusion du contrat. Les parties ignoraient la vente antérieure. La Chambre des lords a interprété l'accord comme la vente d'une cargaison supposée existante et disponible. L'acheteur n'avait pas assumé les risques de l'expédition et ne devait pas payer. L'affaire illustre la *res extincta*.

Sale of Goods Act 1979 | Quand le bien a-t-il péri ?

L'article 6 vise la vente de biens déterminés déjà perdus à la conclusion, à l'insu du vendeur. Le contrat est nul si la disposition s'applique. L'article 7 vise la perte survenue après un accord de vente future, avant le transfert des risques à l'acheteur et sans faute des parties. L'accord prend alors fin.

Cooper v Phibbs (1867) | Un droit bénéficiaire préexistant

Cooper a conclu un bail sur une pêcherie en pensant que l'autre partie pouvait lui conférer ce droit. Il détenait déjà un intérêt bénéficiaire viager. La Chambre des lords a écarté l'accord sous certaines conditions d'*equity*, notamment en tenant compte des dépenses d'amélioration. L'affaire illustre la *res sua*, l'erreur sur un droit déjà détenu.

La portée de Great Peace en equity

Great Peace a écarté un pouvoir autonome de défaire en *equity*, pour erreur commune, un contrat valable en common law. Il faut lire *Cooper* dans son contexte particulier de droits sur le bien et de recours en *equity*.

> Méthode | Identifiez le bien ou le droit, la date de l'erreur et les clauses ou les règles légales qui répartissent le risque.

Malentendu et erreur unilatérale

1. Mutual mistake | Deux sens incompatibles

Chaque partie comprend différemment une expression essentielle. Commencez par l'interprétation objective. Si le texte et le contexte imposent un sens, l'interprétation personnelle d'une partie ne suffit généralement pas à écarter l'accord. Si les deux sens restent possibles et que la différence est essentielle, il peut ne pas y avoir de contrat.

2. Raffles v Wichelhaus | Deux navires nommés Peerless

Un contrat de vente de coton prévoyait un transport par le *Peerless*. Deux navires de ce nom sont partis de Bombay à des dates différentes. L'affaire illustre une ambiguïté que les circonstances n'ont pas résolue. Des dates, des spécifications ou des références communes peuvent lever une ambiguïté apparente.

3. Erreur unilatérale sur une stipulation | Hartog

Après des négociations au prix par peau de lièvre, le vendeur a indiqué un prix par livre. L'acheteur devait avoir compris l'erreur. Le tribunal a conclu qu'aucun contrat ne liait les parties aux conditions erronées. Relevez la stipulation essentielle et les preuves de la connaissance de l'erreur, notamment les offres antérieures ou un écart inexpliqué.

4. Erreur unilatérale sur l'identité | Shogun Finance

Dans *Shogun Finance v Hudson*, le contrat écrit de location-vente désignait une personne réelle précise. L'imposteur qui avait usurpé son identité n'est pas devenu le locataire. L'issue dépend de la façon dont les parties sont désignées et dont l'accord est conclu. La fraude et les droits d'un acquéreur ultérieur soulèvent des questions distinctes.

> Legal English | **At cross-purposes** signifie que les parties se comprennent de travers. Les **specific goods** sont les biens identifiés d'un commun accord lors de la conclusion.

Cas pratique corrigé et sources

Le générateur détruit avant la signature

Deux entreprises concluent par signature la vente d'un générateur d'occasion identifié par son numéro de série. À leur insu, un incendie accidentel l'a détruit avant la signature. Le contrat porte exclusivement sur cet appareil, sans promesse de remplacement ni autre répartition du risque. L'acheteur demande la livraison.

Corrigé

Qualifier l'erreur. Les parties croyaient toutes deux que l'appareil précis existait encore. Il s'agit d'un bien déterminé. L'article 6 du Sale of Goods Act 1979 conduit à la nullité, puisque l'appareil avait péri avant la conclusion, à l'insu du vendeur.

Modifier l'obligation de livraison. Si le vendeur devait fournir n'importe quel générateur conforme aux caractéristiques convenues, la perte de l'appareil qu'il comptait livrer ne suffirait pas à invalider le contrat. Un appareil équivalent permettrait encore l'exécution.

Preuve. Comparez le numéro de série inscrit au contrat et celui du rapport d'incendie. Vérifiez la date de conclusion, celle de la destruction et toute clause de transfert des risques.

> Variante | L'appareil déterminé périt après un accord de vente future. Si aucune partie n'est fautive et que les risques n'ont pas encore été transférés, examinez l'article 7.

Jurisprudence et textes de référence

Great Peace Shipping v Tsavliris Salvage [2002] EWCA Civ 1407, para 76 | Critère de l'erreur commune
Bell v Lever Brothers [1932] AC 161 | Erreur sur une qualité
Couturier v Hastie (1856) 5 HL Cas 673 | Cargaison déjà indisponible
Cooper v Phibbs (1867) LR 2 HL 149 | Recueil historique, p. 136
Sale of Goods Act 1979 s 6 | Perte avant la conclusion
Sale of Goods Act 1979 s 7 | Perte après la conclusion
Raffles v Wichelhaus (1864) 2 H & C 906 | Ambiguïté non résolue
Hartog v Colin & Shields [1939] 3 All ER 566 | Erreur de prix connue
Shogun Finance Ltd v Hudson [2003] UKHL 62 | Identité et contrat écrit